Einspruch und Aussetzungsverfahren beim Finanzamt

Datum 28.10.2026
Von Finanzamt Freiburg-Stadt und Sascha Strauß (chronologischer Aktenauszug)
An Zähringer Prüfstand GmbH · Verfahrensakte

29.09.2026, Eingang am selben Tag. Sascha Strauß, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, erhebt Einspruch gegen den Gewerbesteuermessbescheid 2025 vom 10.09.2026 und beantragt die Aussetzung der Vollziehung, soweit der Messbetrag 2.520,00 EUR übersteigt. Vorgelegt werden Gewerbesteuererklärung und Mietvertrag, noch keine Sachkonten oder Buchungsbelege. Das Mietobjekt sei nur einmal zu berücksichtigen.

26.10.2026, gesonderter Bescheid. Finanzamt Freiburg-Stadt lehnt die Aussetzung ab. Ein Vertrag beweise nicht, dass keine zweite mietbezogene Zahlung geleistet worden sei. Es fehle ein Abgleich zwischen GuV und Übersicht. Wirtschaftliche Unterlagen zum Härtevortrag lägen nicht vor. Im Kanzleieingang am 27.10.2026 erfasst.

28.10.2026, Einspruchsentscheidung zur Hauptsache. Der Einspruch gegen den Messbescheid wird zurückgewiesen. Die Angaben auf dem separaten Jahresblatt wurden im Einspruchsverfahren nicht auf ihre Herkunft aus den Konten abgestimmt. Klage kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, erhoben werden. Zustellung an die Kanzlei durch Postzustellungsurkunde am 30.10.2026. Der AdV-Ablehnungsbescheid ist ein gesondertes Schriftstück.